

1500341-70.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... dos meios policiais por envolvimento em tráfico de drogas. Que eles foram liberados. Posteriormente recebeu a informação que uma pessoa próximo da vítima visualizou uma vendedora de uma loja usando suas jóias. Que foi ao local averiguar e tratava-se da namorada de Gustavo, chamada Bianca. Que a vítima de pronto reconheceu suas jóias, que foram devolvidas. Dias depois, quando do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500341-70.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-70.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2043160/2021 -

DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 11112976 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 204/21/925 -

DEL.POL.S.BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANUEL PEREIRA MAGALHÃES MOREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

EMANUEL PEREIRA MAGALHÃES MOREIRA, qualificado a fls. 25, GUSTAVO ROBERTO GONZAGA HERRERA, qualificado a fls. 34, e LUCAS HENRIQUE DE CAMARGO, qualificado indiretamente a fls.59/60, foram denunciados como incurso no art. 157,§ 2º, incisos II e V, e §2º - A, inciso I, c.c. o art. 61, inciso II, alíneas "h" e "j", ambos do Código Penal, porque no dia 11 de fevereiro de 2021, durante período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, por volta das 01h40, na chácara situada na Rua Antonio de Oliveira Lino, nº 243, no bairro Santa Alice, nesta Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, agindo em concurso de agentes entre si e com um indivíduo ainda não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas Felipe Bagnoli de Araújo, Thaís Cristina Fagnoli e a criança Fábio, de apenas 8 anos de idade, subtraíram, para proveito de todos, 08 (oito) pares de tênis, de marcas diversas,

avaliados em R\$ 5.500,00; relógios e jóias diversos, avaliadas em R\$ 120.000,00; roupas diversas, avaliadas em R\$ 4.200,00, utensílios domésticos (artigos de decoração, talheres de prata, porta guardanapos, taças, vasos, etc), avaliados em R\$ 1.000,00; 03 (três) televisores, de marcas diversas, avaliadas em R\$ 10.500,00; 01 (uma) cadeira automotiva para bebê, da marca Galzerano, avaliada em R\$ 600,00; 01 (um) forno micro-ondas, da marca Jetderost, avaliado em R\$ 350,00; 01 (uma) cafeteira), da marca Nespresso, avaliada em R\$ 900,00; 04 (quatro) mochilas, avaliadas em R\$ 1.800,00; 02 (dois) capacetes, avaliados em R\$ 6.300,00; 01 (um) patinete elétrico, avaliado em R\$ 2.200,00 (cf. autos de avaliação a fls. 20/21 e 74/77), além de documentos diversos da empresa "Jomara Colchões" e dois veículos, sendo um Fiat/Toro FREEDOM AT, cor branca, placas FDN-8444, avaliado em R\$ 75.000,00, e um Jeep/Renegade, de placas FUM-5869, cor preta, avaliado em R\$ 60.000,00, bens de propriedade das vítimas Felipe Bagnoli de Araújo, Thaís Cristina Fabnoli, Fábio e Rafael.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, EMANUEL, GUSTAVO e LUCAS, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, deliberaram pela prática de roubo à residência das vítimas e, para tanto, muniram-se de três armas de fogo.

Assim é que, os indiciados e o comparsa não identificado, de posse de armas de fogo, no início da madrugada, se dirigiram à chácara das vítimas Felipe, Thaís, Fábio e Rafael, estas duas últimas crianças de 08 e 03 anos, respectivamente. Ali, aproveitando-se do fato de que Felipe saiu de dentro do imóvel para fumar o cigarro, o abordaram, sendo certo que GUSTAVO, encostou a arma de fogo no pescoço dele, anunciou o assalto e ordenou que ele entrasse no imóvel.

Já no interior do imóvel, Felipe foi agredido fisicamente a ameaçado de morte ao mesmo tempo em que os roubadores exigiam a entrega de dinheiro e o apontamento de onde estava localizado o cofre, afirmando que "era fita dada".

Em seguida, Felipe foi levado até o quarto do casal, onde Thaís e Fábio, dormiam, sendo eles também rendidos e subjugados pelos roubadores, os quais prosseguiram com as agressões e ameaças de morte contra todos.

Após, GUSTAVO foi até a cozinha do imóvel com Felipe, onde pegou uma faca e, enquanto EMANUEL segurava o ofendido, ameaçou cortar seus dedos caso não falasse onde estava o cofre, bem como ameaçando matar a vítima Rafael, de apenas 03 anos e que dormia durante a ação delitiva. Mesmo diante da negativa do ofendido, os roubadores continuaram agredindo Felipe com chutes, socos, "voadoras" e com uma raquete de tênis.

Enquanto Felipe era agredido, o indiciado LUCAS subtraía objetos de valor da casa e joias, revezando-se com a posse da faca e da arma de fogo com GUSTAVO. Em dado momento, enquanto GUSTAVO subjugada as vítimas Felipe, Thaís e Fábio, apontando a arma de fogo para a cabeça deles, os demais roubadores passaram a vasculhar o imóvel, apoderando-se dos objetos e colocando-os dentro dos veículos acima descritos, pertencentes a Felipe e Thaís.

Antes de deixar o local, os indiciados amarram Felipe em uma cadeira, e Thaís e Fábio num dos quartos do imóvel, restringindo-lhes a liberdade. Consumado o roubo, depois de cerca de duas horas e meia de violência e ameaças de morte, os acusados fugiram levando os bens subtraídos e proferindo nova ameaçada disse que caso fossem denunciados retornariam ao local para matá-los.

Algum tempo depois que os indiciados já haviam deixado o local, a criança Fábio conseguiu se soltar e foi até a casa do caseiro pedir ajudar. A polícia militar foi acionada e imediatamente compareceu ao local. Realizadas diligências, o veículo Fiat/Toro foi localizado nas imediações do local dos fatos, ao passo que o Jeep/Renegade, foi encontrado nas proximidades do Conjunto Roberto Romano.

A autoria somente foi esclarecida porque, no mesmo dia, por volta de 15h30, a Guarda Municipal recebeu denúncia anônima informando que os objetos subtraídos poderiam estar escondidos na garagem do bloco 280 do Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Com vista à apuração da denúncia anônima, os guardas municipais se dirigiram ao local e visualizaram os indiciados e um indivíduo não identificado, sendo certo que ao notarem a viatura, tentaram fugir, sendo alcançados e detidos apenas os denunciados.

Na Delegacia de Polícia, as vítimas, Felipe Bagnoli de Araújo e Thaís Cristina Fagnoli reconheceram os indiciados EMANUEL e GUSTAVO pessoalmente.

Interrogados na Delegacia de Polícia, EMANUEL e GUSTAVO optaram por permanecer calados (fls. 27 e 36).

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2021 (fls.82/84). Os acusados foram citados (fls.264, 266 e 301) e apresentaram defesa preliminar (fls.262/265, 357/359 e 367/369). Designada audiência de instrução foram ouvidas as vítimas, três testemunhas em comum, seis testemunhas de defesa, interrogando-se os acusados ao final.

Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela condenação dos acusados, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. As defesas, por sua vez, requereram a nulidade do reconhecimento na pessoa dos acusados, por desobediência aos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal; no mérito, pela absolvição por falta de provas, a desclassificação delitiva para o crime de receptação culposa, com relação ao réu Gustavo, ou em caso de condenação, o afastamento das majorantes, da agravante da calamidade pública, o reconhecimento da menoridade relativa de Lucas, e fixação do regime mais brando.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de ocorrência de fls.11/14, auto de exibição e apreensão de fls.15/16, auto de avaliação de fls.20/21 e 74/77, auto de entrega de fls.2/24, auto de reconhecimento de pessoa de fls.17, 18 (nas pessoas de Emanuel e Gustavo), e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, nas pessoas dos acusados.

A vítima Felipe Bagnoli de Araújo esclareceu que por volta das 23:30h, estava mexendo no celular, na varanda de casa, e foi rendido por uma pessoa armada. Ele colocou o revólver na sua cabeça, anunciou o assalto, e outros dois indivíduos entraram logo atrás. Que foi levado para o quarto da esposa, onde ela dormia com o filho de oito anos, todos foram rendidos e levados para um hall. Que ficaram com um assaltante sob a mira de arma de fogo, enquanto outro ficava revezando, também com arma, e o terceiro ficou subtraindo as coisas da casa. Que eles foram extremamente violentos, diziam que era "fita dada", e que queriam o cofre. Dizia que não tinha cofre em casa, e eles ficavam mais violentos, agredindo-o com raquete de tênis, sendo ameaçado com faca, de cortar seus dedos. Chegou a ficar com corte leve nos dedos. Que levou chutes e voadora dos bandidos. Eles diziam que o levariam embora, para sacar dinheiro. Ameaçaram de atear fogo em seu corpo, colocavam o revólver na cabeça de todos, até do filho de oito anos. Ninguém foi poupado. Que havia outro

quarto onde seu filho de 03 anos dormia. Eles entraram neste quarto e ameaçaram de matar a criança, colocando a faca sobre seu corpo. Que sofreu muita tortura nas mãos dele. Que eles subtraíram todos os objetos da casa, desde eletrodomésticos, televisores, roupa, boné, brinquedos, patinete, bola de futebol, cafeteira, micro-ondas, jóias da esposa, copos de cristal, capacete. Colocavam tudo em sacolas da casa e levavam para seus veículos, um Jeep Renegade e uma Toro. Que eles o amarraram num cadeira e o amordaçaram, e também amarraram sua esposa e filhos. Depois de três horas, eles foram embora com todos os objetos. Seu filho conseguiu se soltar e chamar o caseiro. Chamaram a polícia e aproximadamente 50 minutos depois, um dos veículos foi localizado próximo da sua chácara. O outro foi localizado próximo do Conjunto Habitacional Roberto Romano, no outro dia. Que comunicou a Delegacia de Polícia, e no dia seguinte foi chamado para fazer reconhecimento em três pessoas que foram presas com alguns objetos subtraídos. Reconheceu todos os objetos apreendidos como sendo seus, mas pouca coisa foi recuperada. Que de pronto, pessoalmente, reconheceu Gustavo e Emanuel. Lucas ficou na dúvida, e para não fazer uma “injustiça”, não o reconheceu naquele momento, mas por foto o reconheceu. Que naquele dia eles foram liberados, mas depois de um tempo eles foram presos, e voltaram na Delegacia de Polícia para fazer o reconhecimento, e nesse momento reconheceu os três acusados. Que dois deles usava uma blusa amarrada no rosto, e o outro um capuz. Não esconderam os rostos. Ficou muito tempo com eles, então conseguiu ver bem as características deles. Todos tinham tatuagem. Que Emanuel era o mais moreno, muito agressivo, e ficava o tempo todo com a arma, perguntando se ele já tinha visto arma disparar. Gustavo foi o que lhe rendeu na varanda, o mais agressivo de todos, era o líder do grupo. Lucas era o menino mais baixo, e ficava na casa separando os objetos. Eles tinham tatuagens nas mãos. Que havia uma câmera que não gravava, e Gustavo usava esta câmera para monitorar a parte de fora da casa. Alguns dias depois a namorada do Gustavo foi surpreendida usando a jóia da esposa. Esta jóia foi apreendida. Depois, no dia da prisão de Gustavo, mais jóias foram encontradas na residência da namorada. Que essas jóias foram recuperadas. Que ficou pesquisando no facebook dos acusados e encontrou fotografia de Gustavo usando sua roupa. Que a namorada de Gustavo estava na Delegacia de Polícia, e ficava chorando. Depois, quando descobriu que ela estava com a jóia da sua esposa, até se espantou. Que seu filho de oito anos está fazendo tratamento psicológico, pois não superou o trauma e não quer mais morar na residência. Que todos passaram muito medo nas mãos dos assaltantes. Em audiência, reconheceu os três acusados, sem sombra de dúvidas, como os autores do roubo.

A vítima Thais Cristina Fagnoli expôs que era uma quarta feira e estava dormindo com o filho de oito anos no quarto. Que acordou com seu marido dentro do quarto, rendido por um bandido, e os três foram levados para o hall. Que ficava sob a mira de arma de fogo com um dos bandidos, enquanto o outro ficava andando com seu marido. Esses dois assaltantes, que era Emanuel e Gustavo, estavam armados e ficavam se revezando. Que Lucas não estava armado e ficava andando pela casa, subtraindo os objetos. Que eles estavam muito violentos, principalmente Emanuel e Gustavo, ameaçando-os o tempo todo de morte, de cortar o dedo do marido, de colocar fogo no corpo deles, de levar o marido para sacar dinheiro no caixa eletrônico e depois matá-lo. Que seu filho de três anos dormia no quarto, e eles entraram com uma faca e colocou sobre o corpo dele, dizendo que se não entregasse o cofre, o mataria. Que a todo momento eles falavam “do cofre”, mas não tem cofre em casa. Que eles diziam que era “fita dada”. Que eles ficaram três horas na sua casa, aproximadamente, e levaram muitas coisas, desde televisores, eletrodomésticos, roupa, boné, brinquedo das crianças, jóias, sapato. Que eles colocaram tudo nos dois veículos, um Jeep Renegade e uma Fiat Toro, e foram embora. Que seu filho de oito anos pedia para o assaltante não mata-lo. Eles não pouparam em nenhum momento seu filho. Que seu marido foi amarrado na cadeira e amordaçado. Que ela e o filho também foram amarrados, mas conseguiram se soltar e avisar o caseiro. Que um dos veículos foi achado próximo da sua chácara, e o outro próximo do Conjunto Habitacional Roberto Romano. Que comunicou os fatos na Delegacia de Polícia e no dia seguinte foram chamados para fazer o reconhecimento em três pessoas que foram

abordadas com parte de seus pertences. Reconheceu todos os seus pertences, e não conseguiu fazer o reconhecimento pessoal em ninguém, porque estava muito apavorada, mas olhou a fotografia dos três e os reconheceu de pronto. Que seu marido ficou receoso de reconhecer Lucas no dia, mas depois o reconheceu também. Que eles foram liberados. Que neste dia Gustavo estava acompanhado da namorada, que usava uma roupa da loja Choffi. Que então pediu para uma amiga ir nesta loja para ver se ela usava alguma coisa sua, e então essa amiga viu sua jóia, um colar e um brinco, na moça. Que ligou para os policiais e sua jóia foi apreendida com essa moça, que usava as peças no trabalho. Depois, quando eles foram presos, soube que mais jóias foram encontradas na residência da namorada de Gustavo. Que Gustavo era o mais agressivo de todos, Emanuel também era bem agressivo. O mais tranquilo era Lucas, que ficava andando pela casa. Que seu filho ficou com muito trauma e necessita de tratamento psicológico até hoje. Não dorme sozinho e não quer mais morar na chácara. Que ele pediu para o assaltante não mata-lo. Que depois que eles foram presos, voltou na Delegacia de Polícia e fez o reconhecimento pessoal. Não teve dúvida nenhuma que eles são os autores do crime. Que dois deles cobriram só parte do rosto, e outro usava capuz, mas toda hora caía do rosto deles, então viu bem todos os assaltantes. Quando estava amarrada, escutou um barulho, mas não sabe se foi um disparo. Que havia uma câmera que não gravava, e Gustavo usava para monitorar a parte de fora da chácara, dizendo que "com aquela câmera, podia ficar até de manhã na residência com eles". Que Emanuel tem tatuagem, mais moreno, mais manchado de espinha. cabelo ralo. Lucas é o mais baixo, claro e narigudo, tem lábio grosso e tatuagem no braço. Gustavo era magro, pele escura, mas mais clara que Emanuel. Emanuel usava moleton e roupa escura. Que pesquisou os acusados na rede social facebook, e encontrou o acusado Emanuel, usando roupa de seu marido e em cima de uma moto lilás, e Gustavo, usando um boné de seu filho. Que não levou essas fotos na Delegacia de Polícia. Que havia uma líder de comunidade, Daniela, que conhecia seu filho e dizia que Gustavo era "menino bom". Em audiência, reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo.

O guarda municipal Naysson Cardoso Gusmão salientou que recebeu informação via Cicom que no bairro Roberot Romano quatro indivíduos estariam numa garagem vigiando uma carga de eletrônicos que seria levado para outro local. Que foram para o lugar indicado, entraram pela garagem, a pé, no momento em que um morador saía, e se depararam com quatro pessoas, no caso os acusados e um terceiro não identificado. Eles foram abordados, e nada de ilícito foi encontrado. Que próximo deles havia um lençol cobrindo algo. Que debaixo do lençol havia muitas mercadorias. Nesse momento eles se dispersaram e correram, e conseguiram abordar os três acusados, e o quarto indivíduo fugiu, sem ser identificado. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia, junto com as mercadorias. Que atrás de um televisor havia uma informação, e então chegaram nas vítimas do roubo de residência. Que a Delegacia entrou em contato com estas vítimas e elas foram até lá, e fizeram o reconhecimento. Que Lucas não foi reconhecido na hora, mas Gustavo e Emanuel foram. Que todos os pertences eram das vítimas. Não havia outras mercadorias. Que Emanuel é conhecido dos meios policiais por envolvimento em tráfico de drogas. Que eles foram liberados. Posteriormente recebeu a informação que uma pessoa próximo da vítima visualizou uma vendedora de uma loja usando suas jóias. Que foi ao local averiguar e tratava-se da namorada de Gustavo, chamada Bianca. Que a vítima de pronto reconheceu suas jóias, que foram devolvidas. Dias depois, quando do cumprimento do mandado de prisão, Gustavo estava na casa da namorada. Bianca. Ela foi indagada se havia mais jóias na casa, e negou, mas depois de franqueada a entrada, encontraram mais jóias, que também foram devolvidas para a vítima. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, e ela foi autuada pelo crime de receptação. Que as vítimas são pessoas conhecidas na cidade, por serem abastadas financeiramente. Não ligou para as vítimas. Teve contato com eles porque depois do assalto eles ficaram temerosos, e estavam interessados em serviço de segurança. Gustavo não era conhecido dos meios policiais. Não acompanhou o reconhecimento das vítimas. Que o local da abordagem é tranquilo e não há tráfico de drogas. Que um portão ficava aberto, mas entrou pela garagem porque um morador abriu na hora que eles estavam

entrando. Qualquer um entra no local.

O guarda municipal Cesar Rogério relatou que ficou sabendo de um roubo numa chácara naquela madrugada, mas não soube mais detalhes. Que no mesmo dia, no período da tarde, recebeu denúncias anônimas dando conta que numa garagem do Bloco Romano quatro indivíduos estavam colocando objetos suspeitos numa camioneta, para fazer o transporte. Que foram averiguar e se depararam com quatro rapazes. Todos correram. Que ficou dentro da viatura e viu Emanuel passar correndo, mas foi detido. Um fugiu e não foi detido, e Lucas e Gustavo foram detidos no local. Que o colega fez revista na garagem e encontrou vários objetos escondidos embaixo de um pano. Que diante da suspeita os objetos foram apreendidos e os rapazes foram levados para a Delegacia de Polícia. Lá soube que os objetos eram das vítimas do crime de roubo na chácara. Soube que os acusados foram reconhecidos pelas vítimas, mas o flagrante não foi lavrado pela autoridade policial, e eles foram liberados. Que ficou cuidando deles, e cada um foi levado separadamente para ser reconhecido. Não sabe se eles foram colocados ao lado de outras pessoas. Não sabe se foram mostradas jóias para as vítimas. Não tinha caminhonete pelo local. Não sabe se alguém faz segurança privada para as vítimas. Que Lucas e Gustavo disseram que eram amigos de Emanuel.

O guarda municipal Ricardo Pigatto disse que receberam um chamado via Cicom informando que num dos blocos do Condomínio Roberto Romano, em uma garagem, havia quatro indivíduos tomando conta de uma carga de eletroeletrônicos que seria retirada e levada para um local desconhecido. Que um desses indivíduos era o Emanuel, vulgo "Manolo", conhecido dos meios policiais. Que foram ao local, entraram pela garagem a pé, quando um morador saiu. Que abordaram os três acusados, que estavam parados, e um terceiro indivíduo. Que então visualizou um lençol próximo deles, e quando levantou o lençol, viu que se tratava de várias mercadorias. Nesse momento eles se dispersaram, e foi possível abordar os acusados. Eles foram indagados e não quiseram dar informação nenhuma. Os três foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, junto com o material, e então viu que num dos televisores havia uma identificação. Que fez contato com a pessoa identificada, e viu que se tratava da vítima do roubo. As vítimas foram avisadas pela Delegacia de Polícia a respeito da apreensão dos bens e dos acusados, e todos os objetos apreendidos foram reconhecidos e devolvidos para as vítimas. Que os acusados Emanuel e Gustavo foram reconhecidos de pronto, mas Lucas não. Que eles foram liberados. Que depois houve duas ocorrências envolvendo a namorada de Gustavo. Na primeira, uma amiga comunicou a vítima que viu as jóias dela na vendedora da loja, que era a namorada de Gustavo. Foram verificar e realmente ela usava as jóias, que foram apreendidas e devolvidas para a vítima. Depois, quando do cumprimento do mandado de prisão contra Gustavo, ele estava na casa da namorada, e indagada, disse que não tinha mais jóias na casa. Foi franqueada a entrada no local, e mais jóias foram encontradas, e depois devolvidas para a vítima. Que ela foi autuada em flagrante por receptação. Pelo que sabe, Emanuel tem apartamento no local da abordagem. Lucas se mostrou mais apavorado, e foi o primeiro a ser abordado.

O policial civil André Eduardo Camargo Pompeu relatou que os fatos foram conduzidos pelo plantão policial, então não acompanhou a condução dos acusados na primeira vez. Sabe que dois deles foram reconhecidos neste momento. Depois, participou do cumprimento do mandado de prisão na casa de Lucas. Lucas tinha sido reconhecido pela vítima apenas por foto, mas depois, quando conduzido por conta do mandado de prisão, foi reconhecido pessoalmente. Não acompanhou o reconhecimento dos outros acusados.

O policial civil André Luiz Frisani disse que participou da parte burocrática da ocorrência. Não acompanhou a apresentação dos três na Delegacia de Polícia pela guarda municipal, porque tudo correu pelo plantão. Soube que primeiro houve um reconhecimento pessoal e apenas dois foram reconhecidos. Lucas foi reconhecido por foto. Todos foram liberados. Não foi feito o flagrante, e não sabe o motivo. Eles

foram presos posteriormente, e então todos foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas. Não tem conhecimento se vítima tem contato com policiais. Não participou da prisão de Gustavo.

A genitora do acusado Lucas, Luciana Teixeira de Araújo, disse que no dia do crime Lucas chegou em casa por volta das 23:30h, conversou com ela, e depois foi dormir. Que ele não saiu de casa. Ele estava na casa da amiga, Fabiana. Dia seguinte ele foi até a casa de Emanuel para juntos cortarem o cabelo, e então foram abordados pela Guarda Municipal. Não sabe o motivo dele ser conduzido até a Delegacia de Polícia. Que foi até a Delegacia e esperou a liberação dele. Que Lucas já foi pra Fundação Casa, por envolvimento em drogas.

O padrasto de Lucas, Phelipe Gabriel Dias da Silva, expôs que o acompanhou até a Delegacia de Polícia. Não sabe o motivo dele ser conduzido. Que ele estava na garagem conversando com amigos, quando foram abordados pela guarda municipal. Pelo que sabe, ele foi cortar o cabelo. Havia alguns objetos nesta garagem. Que no dia anterior ele chegou em casa por volta das 23 horas, e não saiu mais. Estava na casa de uma amiga, Fabiana. Lucas tem 19 anos e está desempregado. Já ficou internado na Fundação Casa, mas não sabe o motivo, porque não tem intimidade com ele. Pensa ser por tráfico de drogas. Não sabe se ele usa drogas.

O acusado Emanuel Pereira Magalhães Moreira, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que combinou com Lucas de cortar o cabelo num rapaz que chama Fabrício. Que se encontrou com Lucas, e Gustavo chegou depois. Quando saíram do prédio, um rapaz chamado Tatu estava na garagem e mostrou alguns bens para comprar. Se interessou por uma bicicleta. Não sabia que era produto de crime. Que os guardas municipais chegaram em seguida e os abordou. Correu porque ficou com medo, pois tem "muita coisa errada no bairro". Que durante a madrugada estava com a esposa, dormindo. Tem 19 anos e já teve passagem na Vara da Infância por envolvimento em roubo e tráfico. Não estava trabalhando. Mora no prédio com a mãe e o padrasto, e naquele dia a namorada dormiu lá. Foram levados em viaturas separadas. Que não sabe como foi o reconhecimento. Que ficou sentado o tempo todo. Que viu as vítimas na Delegacia de Polícia. Tinha uma motocicleta vermelha que fazia bicos de motoboy.

Já o acusado Gustavo Roberto Gonzaga Herrera, em seu interrogatório, disse que disse que foi ao local chamar Emanuel para cortar o cabelo. Que encontrou Lucas e Emanuel vindo da casa dele. Um rapaz que estava lá ofereceu para comprar alguma coisa, mas não se interessou. Nesta hora chegou a guarda municipal e realizou a abordagem em todos. Um correu, e os três que ficaram não correram. Que os guardas municipais encontraram os objetos, mas não sabia a procedência. Horas antes o mesmo rapaz ofereceu jóia, depois de ajudá-lo a consertar a motocicleta. Pagou trinta reais pela jóia e deu para a namorada. Não sabia que era da vítima do roubo. Tem 21 anos. Nunca foi preso nem processado, nem quando menor de idade. Trabalha como repositor de bebidas. Não usa drogas. Mora com a mãe. Naquele dia dormiu sozinho em casa, porque a mãe dormiu na casa do padrasto.

O acusado Lucas Henrique de Camargo, em seu interrogatório, narrou que estava na garagem porque passava por lá. Não mora no local. Que chamou Emanuel para ir no barbeiro. No caminho encontrou Gustavo e ele conversava com uma pessoa que não conhece. Que os guardas municipais chegaram a pé e abordaram os quatro. Que um fugiu, e ficou os três. Que não sabe de quem era os objetos. Não viu se Emanuel gostou de uma bicicleta. Primeiro encontrou Gustavo com Emanuel, e depois esta pessoa desconhecida. Tem 19 anos. Quando menor de idade, teve envolvimento em tráfico de drogas. Mora com a família, em outro bairro. Conhece Emanuel do bairro. Não trabalha. Não faz uso de drogas. Que os objetos estavam cobertos por um pano. Foi feito o reconhecimento e a vítima o reconheceu por fotografia. Da segunda vez foi reconhecido pessoalmente e foi colocado ao lado dos dois acusados. Não viu outras pessoas.

Diante do conjunto probatório dos autos, não tenho dúvidas de que os acusados praticaram este grave crime de roubo. Com relação aos acusados Emanuel e Gustavo, as vítimas Felipe e Thais foram incisivas em apontá-los como sendo os assaltantes em todas as vezes em que foram ouvidas, seja em sede policial, às fls. 17/18, fls. 55, 72/73. Em nenhum momento titubearam, e não há nada nos autos a desmerecer este reconhecimento.

As vítimas não conhecem os réus Emanuel e Gustavo. Não existe nada nos autos a indicar eventual equívoco, ou mesmo uma acusação injusta. Ao contrário, denota-se a imparcialidade das vítimas quando da narrativa dos acontecimentos, detalharam a conduta de cada qual na empreitada criminosa de forma isenta, e apontaram, de forma segura, as características físicas de cada um deles, o que adquire relevante importância probatória.

Em sede de crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, somente as vítimas têm contato com o algoz. Apenas elas têm condições de apontar os verdadeiros autores do crime, daí porque suas palavras têm especial preponderância na identificação da autoria delitiva e é suficiente para embasar um decreto condenatório, quanto mais se nada existe para desmerecer suas alegações.

A jurisprudência é tranquila neste sentido:

“PROVA – Depoimento da vítima de roubo – Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente – Eficácia – Recurso improvido”. (Apelação Criminal 912.658.3/8 – São Paulo – 3ª Câmara Criminal – Relator: Moreira da Silva – 11.03.08 – V.U. – Voto n. 2.374).

“PROVA CRIMINAL. Depoimento da vítima. Admissibilidade. Crime de roubo. Preciosidade na identificação do autor do delito. Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado. Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”. (A.C. n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câ. Crim. Rel. Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U).

Cumpra aqui ressaltar que eventuais divergências não comprometem as declarações prestadas pelas vítimas, já que se justificam em razão do tempo transcorrido entre os fatos e a instrução, não tendo, portanto, o condão de macular todo o contexto probatório.

E o fato das vítimas pesquisarem os acusados em redes sociais, descobrindo que o acusado Emanuel usava roupas de seu marido e Gustavo usava o boné do filho só reforça a autoria delitiva na pessoa deles, servindo tais depoimentos como prova testemunhal hábil a bem esclarecer os fatos.

E quanto a todos os acusados, Emanuel, Gustavo e Lucas, o fato dos objetos subtraídos, pelo menos parte deles, terem sido apreendidos em poder deles poucas horas depois do crime faz presumir a autoria delitiva.

A apreensão da res furtiva em poder dos acusados opera a inversão do ônus probatório, cumprindo-lhes justificar tal estado de coisa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, do que não se desincumbiram, pois as alegações de que não estavam na posse destes bens não se sustentam, diante das circunstâncias apuradas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o agente gera a presunção de

autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração..." (RT 739/627).

"Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima..." (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).

Os relatos dos guardas municipais restaram uníssonos. Receberam denúncias anônimas apontando que quatro indivíduos, sendo um deles Emanuel, vulgo "Manolo", estavam guardando objetos de origem ilícita, no caso, uma "carga de eletroeletrônicos". Quando foram ao local indicado, se depararam com os acusados e mais um, que fugiu, e os objetos no mesmo local que eles estavam, no caso, uma garagem.

Com relação a tais depoimentos, não há motivo algum para considerá-los indignos, pois os relatos restaram uníssonos, coerentes, seguros e isentos, não se observando, em nenhum momento, que inventarem uma história apenas com o objetivo de prejudicar os acusados,

Presume-se que estes agentes sejam homens sérios, dedicados e fiéis cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de combater a criminalidade local, de forma que, com tranquilidade reconheço a validade e a importância dos depoimentos para formar a convicção do Juízo. Nesse sentido, a jurisprudência é farta:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

"PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado -Recurso defensivo não provido. (TJSP, Ap.n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Camilo Léllis dos Santos Almeida - 05/06/2014).

Algumas jóias da vítima também foram apreendidas com a namorada do acusado Gustavo, conforme os relatos dos guardas municipais e os boletins de ocorrência de fls. 112/114 e 115/117, formando um conjunto probatório mais do que suficiente para fundamentar a condenação criminal.

E a alegação de Gustavo de que teria adquirido estas jóias por trinta reais e repassado para sua namorada é totalmente isolada e destoante do contexto probatório, até porque não fez nenhuma comprovação deste fato.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e não constituem álibi dos

acusados. A genitora e padrasto do acusado Lucas foram ouvidos como mero informantes, e é evidente a tentativa de livrá-lo da responsabilidade penal, pois apresentaram relatos vagos e inconsistentes a respeito do dia do crime. No mais, citaram um álibi, uma tal de "Fabiana", amiga do acusado, que sequer foi ouvida para confirmar os depoimentos. Também citaram o nome do cabelereiro onde estariam indo cortar o cabelo, Fabrício, o qual também não foi trazido para confirmar este fato, cujo ônus lhe impunha, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, do que não se desincumbiu.

Nota-se, portanto, que com relação ao acusado Lucas (o que também se estende aos demais acusados), há o relato dos guardas municipais a respeito da denúncia recebida quanto aos quatro indivíduos que estariam na posse dos bens subtraídos, a constatação in loco deste fato, ao se depararem com os quatro no local, e a total ausência de justificativa a respeito da sua permanência no local, na posse dos bens da vítima, o que firma a autoria delitiva na pessoa de Lucas e nos demais acusados.

Verifica-se, portanto, que a prova é certa, segura e aponta, sem qualquer resquício de dúvidas que os acusados praticaram o delito descrito na denúncia. Isso decorre da análise e valorização dos depoimentos, confrontados com a prova documental, o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si.

A majorante do concurso de agentes está bem comprovada. Os acusados se uniram para subtrair os bens das vítimas, notando-se prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre eles.

E este ajuste foi fundamental não apenas para viabilizar a expropriação do patrimônio das vítimas, mas também para assegurar a execução do crime, garantindo assim, o sucesso nesta odiosa empreitada.

O emprego de arma de fogo também está comprovado. As vítimas narraram, com firmeza, que houve exibição de duas armas de fogo quando da ação delitiva, sendo suficiente para comprovar a incidência da majorante. Ora, "Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária" (RJTACRIM 41/225).

De se esclarecer que a apreensão da arma é desnecessária, pois o que importa é saber se houve o emprego deste meio que causou maior intimidação da vítima, impedindo que elas esboçasse qualquer tipo de reação, sendo a prova oral suficiente para tanto.

A questão também é pacífica nos Tribunais:

"O fato de não ter sido apreendida a arma utilizada no crime não impede o reconhecimento da qualificadora no delito de roubo, vez que tal circunstância, bem como a eficácia lesiva do instrumento, são irrelevantes para aferir-se a majorante, pois o que importa é a intimidação da vítima, que pode ocorrer até com o uso de revólver de brinquedo por parte do agente". (TACRIM - SP - AC - Rel. Teixeira de Freitas - RJD 27/192).

Este é o posicionamento, inclusive, da 10ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça deste Estado, tal como se verifica no julgado abaixo, cujo trecho do voto do respeitado Relator peço vênha para transcrever:

" (...). Anoto que, de acordo com o entendimento desta Colenda Câmara, não é necessária a apreensão da arma para o reconhecimento da respectiva causa de aumento de pena, sendo igualmente prescindível a comprovação de seu caráter vulnerante, pois armas desmuniadas, inoperantes ou de brinquedo também são capazes de

intimidar as vítimas, diminuindo sua capacidade de resistência". (TJSP, Ap. nº 0029224-13.2012.8.26.0050, Rel. Fábio Gouvêa, d.j. 31.10.2013).

A majorante da restrição de liberdade das vítimas também está bem comprovada. De acordo com os relatos de Felipe e Thais, eles e o filho de oito anos permaneceram em poder dos assaltantes por mais de três horas, período em que foram obrigados a ficar no hall da casa, sob a mira de arma de fogo e constantemente ameaçados, e depois foram amarrados; no caso de Felipe, ainda foi amordaçado.

Assim também é o entendimento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ART. 157, § 2o., I, II E V DO CPB. PENA-BASE: 4 ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. TOTAL CONCRETIZADO: 7 ANOS, 5 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR CERCA DE 30 MINUTOS. CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o., V DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MAJORAÇÃO, EM 5/12, DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SÓ E APENAS PARA FIXAR NO MÍNIMO (1/3) O PERCENTUAL REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2o. DO CPB. (...) 3. Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o., V do CPB. 4. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o., V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie. (...) (STJ - HC: 109176 SP 2008/0135317-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2008 DJe 24/11/2008).

Por fim, invocando o artigo 383 do Código de Processo Penal, sem modificar o fato descrito na denúncia, que bem delineou a subtração de bens de vítimas diferentes, no caso, Felipe, Thais e o filho do casal, Fábio, de apenas oito anos de idade, atribuo classificação jurídica diversa ao fato, pois trata-se de três crimes de roubo, em concurso formal de infrações, na forma do artigo 70 do Código Penal. Três foram as vítimas que tiveram seus patrimônios subtraídos, que no mesmo contexto fático, equivale à prática de três delitos, conforme a jurisprudência:

"Configura-se o concurso formal de crimes se o agente, mediante uma só ação, ainda que por vários atos, comete dois ou mais crimes, com ofensa a dois ou mais bens jurídicos" (RTJ 99/1.399).

"No roubo múltiplo, caracteriza-se o concurso formal se os crimes foram praticados num mesmo contexto fático contra mais de uma vítima" (TACRIM/SP - Rei. Juiz Osny de Souza - RT 761/636).

Neste cenário, bem comprovadas autoria e materialidade delitivas, impõe-se a condenação dos acusados pelo crime de roubo triplamente majorado, por três vezes, em concurso formal de infrações, com as incidências das agravantes da pandemia e do crime ser praticado contra criança.

Passo a dosar a pena.

EMANUEL PEREIRA MAGALHÃES MOREIRA

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais (fls. 450), no entanto, as circunstâncias judiciais não lhe são totalmente favoráveis. A culpabilidade, no sentido da reprovabilidade da conduta, é elevada. Neste grave crime, revelado pelo modus operandi, demonstrou o acusado ser pessoa perigosa e destemida. A conduta extrapolou a gravidade que já é inerente ao crime de roubo, pois agiu com extrema frieza e crueldade contra as vítimas, ameaçando-as de morte a todo momento, com arma na cabeça, de colocar fogo em seus corpos, de lhe cortar os dedos, agredindo fisicamente a vítima Felipe, com chutes e voadoras, bem assim ameaçar o filho que estava dormindo, de apenas 03 anos de idade, com uma faca, encostando-a em seu corpo, com faca, impondo-lhes um sofrimento exacerbado totalmente desnecessário à consumação delitiva. Diante de tais circunstâncias, aumento a pena base de 1/3, totalizando 05 anos, 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Incide a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do Código Penal, fls. 25), que se compensa com a agravante do crime ser praticado em período de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. Presente, ainda, a agravante do crime ser praticado contra a criança Fábio, de 08 anos (artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal), o que justifica o aumento de mais 1/6, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa. Terceira fase: Ausentes causas de diminuição de pena, mas presentes três causas de aumento de pena: uma da parte geral, prevista no artigo 70 do Código Penal, em razão do concurso formal de crimes, e tratando-se de três crimes (três vítimas diferentes), aumento a pena de 1/5, pois este é o patamar fixado pela doutrina: "(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...). A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2); - 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto) - 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto) - 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto) - 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço) - 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade)" (Shmitt, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática - 4ª ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191). Com dito aumento, a pena resulta em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, e 18 dias-multa; e três da parte especial: concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, incisos II e V do CP), o que autoriza o aumento de mais 3/8, resultando em 10 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, e 24 dias-multa; e mais a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo, o que eleva a pena de mais 2/3, totalizando 17 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 40 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

GUSTAVO ROBERTO GONZAGA HERRERA

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em que pese a primariedade do acusado (fls. 453), as circunstâncias judiciais não lhe favorecem, ante a culpabilidade elevada, pelas mesmas razões já expostas ao acusado Emanuel, pois ambos agiram com a mesma agressividade e frieza, revezando as armas de fogo e alternando nas sessões de tortura e ameaças contra as vítimas, inclusive voltando seus atos cruéis contra a criança de apenas três anos de idade, que dormia, conforme os relatos das vítimas Felipe e Thais, impondo-lhes um sofrimento exacerbado totalmente desnecessário à consumação delitiva. Diante de tais circunstâncias, aumento a pena base de 1/3, totalizando 05 anos, 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Incide a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do Código Penal, fls. 34), que se compensa com a agravante do crime ser praticado em período de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. Presente, ainda, a agravante do crime ser praticado contra a criança Fábio, de 08 anos (artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código

Penal), e no caso de Gustavo, por ele ser o líder do grupo e dirigir a ação dos demais, conforme os relatos das vítimas, incide a agravante prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal, o que justifica o aumento de mais 1/3 (1/6 para cada agravante), resultando em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Terceira fase. Ausentes causas de diminuição de pena, mas presentes três causas de aumento de pena: uma da parte geral, prevista no artigo 70 do Código Penal, em razão do concurso formal de crimes, e tratando-se de três crimes (três vítimas diferentes), aumento a pena de 1/5, nos termos da fundamentação acima. Com dito aumento, a pena resulta em 08 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, e 20 dias-multa; e três da parte especial: concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, incisos II e V do CP), o que autoriza o aumento de mais 3/8, resultando em 11 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, e 27 dias-multa; e mais a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo, o que eleva a pena de mais 2/3, totalizando 19 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 45 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

LUCAS HENRIQUE DE CAMARGO

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal vislumbro que as circunstâncias judiciais, para o acusado Lucas, são favoráveis, pois é primário e não ostenta antecedentes criminais, (fls.141/142), e com relação a ele, não há relatos de sua conduta ter extrapolado a gravidade que já é inerente ao crime de roubo. Por tais razões, fixo a pena base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Incide a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do Código Penal, fls. 59), que se compensa com a agravante do crime ser praticado em período de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. Presente, ainda, a agravante do crime ser praticado contra a criança Fábio, de 08 anos (artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal), o que justifica o aumento de mais 1/6, resultando 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Terceira fase: Ausentes causas de diminuição de pena, mas presentes três causas de aumento de pena: uma da parte geral, prevista no artigo 70 do Código Penal, em razão do concurso formal de crimes, e tratando-se de três crimes (três vítimas diferentes), aumento a pena de 1/5, conforme fundamentação acima. Com dito aumento, a pena resulta em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 13 dias-multa; e três da parte especial: concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, incisos II e V do CP), o que autoriza o aumento de mais 3/8, resultando em 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, e 17 dias-multa; e mais a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo, o que eleva a pena de mais 2/3, totalizando 12 anos e 10 meses de reclusão, e 28 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da quantidade de pena aplicada e por ser o mais adequado à espécie. A forma de atuação dos agentes, com violência destemida, exige maior rigor no cumprimento da pena. O regime inicial fechado se mostra mais eficiente para a prevenção e reparação de crimes desta estirpe, que hoje é o que mais assusta a sociedade, diante da frieza e insensatez demonstrada por seus agentes.

Nesse sentido, o próprio E. Supremo Tribunal Federal se posicionou: E ainda: "1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nºs. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada" (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por não satisfazer as exigências legais - crime praticado com violência e

grave ameaça, quantidade de pena e reincidência - de acordo com o artigo 44, incisos e parágrafos do Código Penal.

Pelos mesmos